

1500682-56.2021.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Graziela Da Silva Nery Rocha

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... Afirmou que após sua prisão por tráfico de drogas ficou com dívidas junto a um traficante e estava sendo ameaçado.

A testemunha Jean Wesley Clarindo, policial militar, narrou que estavam em patrulhamento próximo ao local dos fatos quando avistaram o acusado na porta de um depósito, sendo que apresentou nervosismo e começou a caminhar em direção oposta após avistar os policiais. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500682-56.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500682-56.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2066022/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 16655005 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

605/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2066022 - 02º D.P. LIMEIRA, 605/21/923 - 02º

D.P. LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO DE FREITAS SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Graziela Da Silva Nery Rocha

Vistos.

Consta da denúncia que em 08 de março de 2021, por volta das 20:30 horas, na via pública da Rua Maria Rodrigues, proximidades do número 51, Graminha, nesta cidade e comarca de Limeira, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64879 de 20.03.2020, publicado no DOE-SP de 21.03.2020), LEANDRO DE FREITAS DA SILVA, já qualificado nos autos, portava arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a saber, um revólver da marca Smith & Wesson, de numeração 192232, calibre 32. Denúncia instruída por inquérito policial iniciado por prisão em flagrante e

recebida em 25 de março de 2021 (fls. 60/62).

Auto de Exibição e Apreensão (fls. 14).

Laudo de Exame de Peça (fls. 53/55).

Regularmente citado, o acusado apresentou defesa preliminar de fls. 84/85.

Em audiência realizada na data de 16 de novembro de 2021 colheu-se o depoimento de uma testemunha, bem como, realizou-se o interrogatório do acusado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade restou demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 14 e pelo laudo pericial de fls. 53/55.

A autoria está satisfatoriamente demonstrada pela prova oral colhida em contraditório.

Interrogado, o acusado confessou a prática delitiva. Afirmou que após sua prisão por tráfico de drogas ficou com dívidas junto a um traficante e estava sendo ameaçado.

A testemunha Jean Wesley Clarindo, policial militar, narrou que estavam em patrulhamento próximo ao local dos fatos quando avistaram o acusado na porta de um depósito, sendo que apresentou nervosismo e começou a caminhar em direção oposta após avistar os policiais. Realizada abordagem, constataram que o acusado portava a arma de fogo apreendida. Indagado sobre a arma, o acusado afirmou que estava devendo dinheiro a um traficante.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo também policial militar Rafael Henrique Perissato quando ouvido em sede inquisitiva.

Por fim, é cediço que o crime em comento é de perigo abstrato, cujo simples porte de arma passível de disparo torna a conduta fato típico, ilícito e culpável, não sendo necessário que outrem tenha conhecimento, nem mesmo que haja efetivo disparo, dispositivo cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo STF.

Assim, procedente é a ação penal, nos exatos termos da denúncia.

Passo a quantificar e individualizar a pena do réu.

Em primeira fase, verifico que o acusado merece especial reprovabilidade, vez que ostenta péssimos antecedentes criminais, razão pela qual fixo a pena base em 2 anos e 3 meses de reclusão e 11 dias multa, fixados pelo mínimo legal a unidade.

Em segunda fase tenho por compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Todavia, pesa ainda contra o acusado fato de ter sido o delito praticado durante o Estado de Calamidade Pública decorrente da pandemia de Covid-19, razão pela qual a pena será alçada ao patamar de 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias multa, fixados pelo mínimo legal a unidade.

Não havendo causas de aumento ou diminuição a considerar, torno a pena definitiva neste patamar.

Não obstante a reincidência e maus antecedentes do acusado, mas observando a quantidade de pena aplicada e o tempo de prisão cautelar, o regime inicial de cumprimento deverá ser o ABERTO.

Impossível a substituição de pena ou gozo do benefício do sursis, visto que não atendidos os requisitos legais previsto nos art. 44 e art. 77, respectivamente, do Código Penal.

DECISÃO FINAL

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu LEANDRO DE FREITAS DA SILVA como incurso nas penas do art. 12 da Lei 10.826/2003, impondo-lhe uma pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias multa, fixados pelo mínimo legal a unidade, em regime inicial ABERTO.

Em razão do regime prisional ora fixado, faculto-lhe o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado com urgência.

Por fim, condeno o réu ao pagamento de custas, no valor de 100 UFESPs, bem como

despesas processuais, suspensa a exigibilidade pela concessão da gratuidade processual.
P.R.I.C.

Limeira, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA